N'ARTE · DOCUMENTO 03

Condizioni integrative per gli artisti

Ammissione, Profili artista, diritti sui contenuti, moderazione, rapporti con gli organizzatori, Consulenze e statistiche.

Documento	Condizioni integrative per gli artisti
Versione	0.97 — bozza per revisione legale
In vigore dal	**[DATA DI ENTRATA IN VIGORE]**
Pagina del sito	/condizioni-artisti (link anche da /candidatura-artista, dall'invito di attivazione e dall'area /dashboard)
Destinatari	Candidati artisti e Artisti ammessi, con qualunque Piano (Free, Pro, Max, omaggio)

NOTA PER IL LEGALE — IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il documento disciplina ciò che è specifico dell'Artista e rinvia al doc. 01 per tutto il resto. Tre articoli sono già richiamati da altri documenti e hanno numerazione vincolante: art. 4 (licenza, richiamato da doc. 01, art. 9.2 e doc. 02, art. 9.7), art. 6 (moderazione preventiva, richiamato da doc. 01, art. 4.4) e art. 8 (Consulenze, richiamato da doc. 01, art. 12). L'Artista può essere, nei confronti di N'arte, sia Consumatore sia Professionista: la qualificazione di chi promuove un'attività artistica non ancora esercitata in forma professionale è incerta (cfr. CGUE C-110/14, *Costea*, e C-498/16, *Schrems*, sul criterio dello scopo prevalente). Il testo è scritto per reggere in entrambi i casi; le clausole da approvare specificamente valgono solo per i Professionisti.

1. Oggetto e rapporto con i documenti 01 e 02

1.1 Le presenti Condizioni integrano i Termini e condizioni generali d'uso (doc. 01) per chi si candida come Artista e per chi, ammesso, pubblica uno o più Profili artista. Disciplinano la candidatura, la gestione dei Profili, la licenza e le garanzie sui Contenuti, la moderazione preventiva dei media, i rapporti con gli Organizzatori, le Consulenze e le statistiche. Adottano le definizioni dell'art. 2 del doc. 01.

1.2 Le presenti Condizioni si applicano a ogni Artista, qualunque sia il Piano. Chi sottoscrive un Abbonamento o riceve un Piano omaggio è soggetto anche alle Condizioni di abbonamento (doc. 02). Il rapporto tra i documenti segue l'art. 3.3 del doc. 01.

1.3 Le presenti Condizioni si accettano con una casella dedicata, distinta da quella dei Termini, al momento dell'attivazione dell'account dopo l'ammissione (art. 2.4). L'accettazione vale per tutti i Profili artista gestiti con lo stesso account, compresi quelli aggiunti in seguito.

1.4 Formazioni. Quando il Profilo artista presenta un gruppo (duo, band, orchestra, tribute band e simili), la persona fisica titolare dell'account dichiara di agire anche per conto degli altri componenti e di esserne autorizzata. Nei confronti di N'arte risponde personalmente del rispetto delle presenti Condizioni, anche per i fatti degli altri componenti relativi alla Piattaforma, salvo il diritto di rivalersi su di loro.

2. Candidatura e ammissione

2.1 Come ci si candida. Non ci si registra come Artista: si presenta una candidatura dal modulo della pagina /candidatura-artista (doc. 01, art. 5.3). Il modulo richiede:

- nome e indirizzo email del candidato;
- nome d'arte del progetto;
- da uno a tre generi musicali e fino a tre strumenti;
- una presentazione, fino a 2.000 caratteri;
- facoltativamente, i collegamenti a Instagram, Spotify e al sito del progetto;
- facoltativamente, un video di presentazione, come collegamento a una piattaforma esterna o come file caricato (fino a 50 MB, formati mp4, webm o mov);
- la dichiarazione di aver compiuto 18 anni e la presa visione dell'Informativa privacy.

2.2 Veridicità e materiale. Il candidato garantisce che le informazioni sono vere e riferite al proprio progetto artistico, e che il video ritrae il candidato o la sua formazione. Al video di candidatura si applicano le garanzie dell'art. 5. Il video caricato come file è conservato in un archivio non pubblico, accessibile solo al Team N'arte, e non viene pubblicato sulla Piattaforma, nemmeno dopo l'ammissione, se non con un nuovo caricamento da parte dell'Artista.

2.3 Valutazione. Il Team N'arte valuta la candidatura a propria discrezione. Tiene conto, in particolare, di: coerenza del progetto con la proposta artistica della Piattaforma; completezza e qualità del materiale; attendibilità delle informazioni; disponibilità effettiva a esibirsi dal vivo; eventuali violazioni pregresse delle regole della Piattaforma. Il Team può chiedere integrazioni. La candidatura non dà diritto all'ammissione e l'esito non costituisce un giudizio sul valore artistico del candidato.

2.4 Esito. N'arte comunica l'esito via email all'indirizzo indicato, di norma entro **[TERMINE — DA DEFINIRE, es. 15 giorni lavorativi]**. In caso di ammissione, l'email contiene un invito personale ad attivare l'account: il collegamento non è cedibile e scade dopo **[VALIDITÀ DELL'INVITO]**. In caso di mancata ammissione, N'arte non è tenuta a indicare i motivi; il candidato può presentare una nuova candidatura quando il progetto è cambiato in modo significativo e comunque non prima di **[TERMINE — es. 6 mesi]**.

2.5 Conservazione. In caso di ammissione, i dati della candidatura confluiscono nel Profilo artista, dove l'Artista può modificarli. In ogni caso la candidatura, compreso il video caricato come file, è conservata per 12 mesi dalla decisione e poi cancellata, salvo che sia necessario conservarla più a lungo per la tutela di un diritto. I dettagli sono nell'Informativa privacy.

NOTA PER IL LEGALE — SCOSTAMENTI SU CANDIDATURA E AMMISSIONE

- Oggi il rifiuto di una candidatura cambia solo lo stato nel database: **nessuna email** parte verso il candidato. L'art. 2.4 presuppone che l'esito venga sempre comunicato; va aggiunto l'invio.
- Il modulo di candidatura raccoglie solo la presa visione dell'informativa e la dichiarazione di maggiore età, non l'accettazione di contratti: è coerente con l'art. 1.3, purché la schermata di attivazione (oggi /accetta-condizioni, migration 0059) presenti anche la casella di accettazione del presente documento, distinta da quella dei Termini.
- Il termine di conservazione di 12 mesi corrisponde alla proposta tecnica (365 giorni, oggi in modalità di solo conteggio): va attivato e riportato nell'Informativa.
- Nei confronti dei Professionisti la discrezionalità dell'ammissione è compatibile con il Reg. UE 2019/1150 purché i criteri principali siano indicati nei termini (art. 3): l'elenco dell'art. 2.3 serve a questo.

3. Profili artista

3.1 Il Profilo. Ogni Profilo artista presenta un solo progetto artistico e comprende nome d'arte, città, generi, strumenti, presentazione, immagine di copertina, galleria, video, tracce audio, collegamenti social, componenti della formazione, calendario delle disponibilità e, se il Piano lo prevede, percorso artistico e recensioni. Il Profilo è visibile nel catalogo solo dopo l'approvazione del Team N'arte. Ai Visitatori non registrati è mostrata un'anteprima limitata (anteprima sfocata della copertina, generi e strumenti, senza nome d'arte); gli Utenti registrati vedono il Profilo completo.

3.2 Profili multipli. Con lo stesso account l'Artista può gestire più Profili artista, nel numero previsto dal Piano (doc. 02, Allegato A). Ogni Profilo deve corrispondere a un progetto reale e distinto (ad esempio un progetto solista e una band). È vietato aprire più Profili per lo stesso progetto, o per progetti solo nominalmente diversi, al fine di occupare più posizioni nel catalogo o di aggirare i limiti del Piano.

3.3 Approvazione dei Profili aggiuntivi. I Profili creati dopo il primo nascono «in attesa» e non sono visibili al pubblico finché il Team N'arte non li approva, con i criteri dell'art. 2.3. Il Piano dà diritto a creare Profili, non a pubblicarli senza approvazione. N'arte comunica l'esito all'Artista; il mancato accoglimento di un Profilo aggiuntivo non dà diritto a rimborsi dell'Abbonamento, i cui benefici restano fruibili sugli altri Profili. Quando l'account passa a un Piano con meno Profili si applica il doc. 02, art. 11.2.

3.4 Esattezza delle informazioni. L'Artista garantisce che quanto pubblica sul Profilo è vero, aggiornato e non ingannevole. È vietato in particolare attribuirsi premi, collaborazioni, partecipazioni a festival o eventi, dati di ascolto o formazioni che non corrispondono al vero, e presentare come proprie esibizioni o registrazioni altrui. Il Team N'arte può correggere errori materiali e di formattazione e può chiedere all'Artista di rettificare informazioni inesatte; non modifica il contenuto sostanziale del Profilo senza informarne l'Artista, salvo che si tratti di una misura di moderazione disciplinata dal doc. 06.

3.5 Nome d'arte e omonimie. L'Artista garantisce di avere il diritto di usare il nome d'arte e che questo non viola diritti di terzi, in particolare lo pseudonimo di un altro artista che abbia acquistato l'importanza del nome (artt. 7 e 9 c.c.) o un marchio registrato. Il nome di una tribute band o di un progetto di cover deve rendere chiaro che si tratta di un omaggio e non dell'artista originale (ad esempio «tributo a…»), e non deve riprodurre loghi o grafiche dell'artista omaggiato (art. 5.8). Se due Profili hanno nomi uguali o confondibili, N'arte può chiedere all'Artista registrato più di recente di aggiunge-

re un elemento distintivo, come la città. Se un terzo contesta in modo circostanziato l'uso del nome, N'arte può sospendere la visibilità del Profilo, secondo il doc. 06, fino a che la questione non sia chiarita.

3.6 Calendario e disponibilità. L'Artista tiene aggiornato il calendario: le date e gli slot indicati come disponibili sono informazioni su cui gli Organizzatori fanno affidamento per inviare Richieste di booking. Le date non più disponibili vanno tolte senza ritardo. Indicare una data come disponibile non obbliga ad accettare le Richieste per quella data. Una Data confermata blocca la data nel calendario e, finché resta confermata, è mostrata sul Profilo pubblico con la data, il nome e l'immagine dell'Organizzatore e il nome, la città e l'immagine della Struttura.

3.7 Gestione delle Richieste di booking. L'Artista esamina le Richieste ricevute in buona fede e risponde, avviando la Trattativa o rifiutandole, entro un termine ragionevole e comunque, di norma, entro **[TERMINE — DA DEFINIRE, es. 7 giorni]** e prima della data richiesta. L'avvio della Trattativa non conferma la data e non comporta accettazione delle condizioni indicate nella Richiesta (doc. 01, art. 8.1). In particolare l'Artista:

- non avvia Trattative al solo scopo di ottenere i recapiti dell'Organizzatore o senza un reale interesse alla data;
- se nella Trattativa emerge che l'accordo non è possibile, lo comunica all'Organizzatore;
- con i Piani Pro e Max, tratta in chat e propone o accetta un'Offerta solo quando ha raggiunto con l'Organizzatore un accordo su data, fascia oraria e compenso: l'accettazione dell'Offerta, da parte sua o dell'Organizzatore, conferma la data a quel compenso (doc. 01, art. 8.2);
- con il Piano Free, in cui la chat non è disponibile, tratta via email: dall'avvio della Trattativa vede l'indirizzo email dell'Organizzatore e, se indicato, il suo telefono. Quando l'Organizzatore registra l'accordo, l'Artista ne verifica data, fascia oraria e compenso e **lo conferma solo se corrisponde a quanto concordato**; in caso contrario dichiara che non corrisponde. Solo con la sua conferma la data è confermata;
- per annullare una data già confermata segue l'art. 7.4.

N'arte non impone risposte positive né un numero minimo di Trattative avviate. La mancata gestione sistematica delle Richieste può però essere considerata ai fini dell'art. 10.2.

3.8 Percorso artistico. Con i Piani Pro e Max l'Artista può indicare il proprio percorso artistico: «cover», «tribute band» o «progetto inedito». È una dichiarazione dell'Artista su cui gli Organizzatori fanno affidamento, anche per gli adempimenti verso la SIAE (doc. 04, art. 6). Ne derivano in particolare le conseguenze seguenti:

- **cover e tribute band**: il repertorio è composto in tutto o in parte da opere di terzi. L'esecuzione dal vivo è coperta dai permessi dell'Organizzatore (doc. 04); la *pubblicazione* di registrazioni audio o video di quelle opere sul Profilo richiede invece le autorizzazioni dell'art. 5.2. Al nome del progetto si applica l'art. 3.5;
- **progetto inedito**: l'Artista dichiara di essere autore, o di avere l'accordo degli autori, delle opere che presenta. Se le opere sono affidate in gestione alla SIAE o a un altro organismo di gestione collettiva, l'Artista ne tiene conto per quanto previsto all'art. 5.2 e lo comunica all'Organizzatore, che ne ha bisogno per il programma musicale.

Se il Piano scende a Free, il percorso resta memorizzato ma non è più visibile (doc. 02, art. 11.2).

NOTA PER IL LEGALE — PROFILI: SCOSTAMENTI E PUNTI APERTI

- **Art. 3.4.** Oggi il superadmin può modificare qualunque campo del Profilo di qualunque Artista (nome d'arte, città, generi, social…) senza traccia e senza che l'Artista sia avvisato. Per rispettare la clausola servono almeno una notifica all'Artista e un registro delle modifiche.
- **Art. 3.6.** La pubblicazione delle Date confermate con nome dell'Organizzatore e della Struttura (vista *booking_requests_public*) oggi avviene per tutte le Strutture, comprese quelle di tipo «privato»: vedi doc. 04, art. 4 e relativa nota.
- **Art. 3.7.** Dal 12/11/2026 il flusso «Piano Free: accetto ma non chatto», con cui l'Organizzatore poteva confermare la data sulla base della sola Richiesta, è stato sostituito (nota 00, §5.0-quater): l'avvio della Trattativa non conferma nulla e, senza chat, la data si conferma solo con l'Accordo registrato dall'Organizzatore, con compenso obbligatorio, e confermato espressamente dall'Artista. La conferma esplicita suggerita nella versione precedente è quindi recepita. Resta da valutare la visibilità reciproca degli indirizzi email dall'avvio della Trattativa, prevista solo per l'Artista con Piano Free (doc. 09, art. 1.1).
- **Omonimie.** Il sistema impedisce solo gli indirizzi (*slug*) duplicati, non i nomi d'arte uguali: la regola dell'art. 3.5 è applicata a mano.
- Non esiste oggi una funzione con cui l'Artista chiude da sé un singolo Profilo: vedi art. 10.3.

4. Licenza sui Contenuti a favore di N'arte

4.1 Titolarità. I Contenuti restano dell'Artista o dei rispettivi titolari (doc. 01, art. 9.1). Il presente articolo sostituisce, per i Contenuti pubblicati sui Profili artista, la licenza più ristretta dell'art. 9.2 del doc. 01.

4.2 Concessione. Caricando un Contenuto sul Profilo artista, l'Artista concede a N'arte una licenza **non esclusiva, gratuita e valida in tutto il mondo**, per la durata indicata all'art. 4.7, sui Contenuti pubblicati sul Profilo: fotografie e immagine di copertina, video, tracce audio, testi, nome d'arte, eventuale logo del progetto, nonché nome, immagine e voce dell'Artista e dei componenti della formazione come ritratti nei Contenuti. N'arte può concedere sublicenze **soltanto ai fornitori tecnici** che la aiutano a erogare il servizio (hosting, archiviazione, distribuzione in rete, transcodifica, invio di email), e solo nella misura necessaria a tale scopo.

4.3 Usi consentiti. La licenza autorizza N'arte a:

a. **pubblicare**: riprodurre, memorizzare, comunicare al pubblico e mettere a disposizione i Contenuti sul Profilo e nelle altre pagine della Piattaforma, come il catalogo, i risultati di ricerca, la home page e le pagine dei format;
b. **adattare tecnicamente**: ridimensionare, ritagliare per i diversi formati, comprimere, convertire, transcodificare, creare miniature e versioni a qualità variabile, senza alterare il contenuto o il senso dell'opera;
c. **creare anteprime**: fotogrammi, miniature ed estratti brevi, non superiori a **[30]** secondi, per schede, anteprime dei collegamenti condivisi e risultati di ricerca;
d. **promuovere il Profilo e la Piattaforma**: usare i Contenuti, con l'indicazione del nome d'arte, nei canali social, nelle newsletter, nei materiali promozionali e nelle presentazioni di N'arte a Organizzatori e partner, anche in combinazione con i Contenuti di altri Artisti;
e. **promuovere eventi e format**: usarli nella comunicazione di eventi e format di N'arte (NaJam, NuLive, NaBand, NaCena e simili) ai quali l'Artista partecipa, e le segnalazioni del Profilo alle strutture previste dal Piano Max (doc. 02, art. 9).

4.4 Usi esclusi. Senza un accordo scritto separato con l'Artista, N'arte non può:

- vendere i Contenuti, concederli in licenza a terzi diversi dai fornitori tecnici o sfruttarli commercialmente in modo autonomo rispetto alla promozione dell'Artista e della Piattaforma, ad esempio in compilation, merchandising o come sottofondo di altri contenuti;
- associarli alla pubblicità di prodotti o servizi di terzi, o a sponsor, in modo da far intendere un'approvazione da parte dell'Artista;
- rielaborarli in modo creativo (remix, montaggi che ne cambiano il senso, sincronizzazione con altre opere) o renderli scaricabili dal pubblico;
- usarli, o consentire a terzi di usarli, per addestrare, mettere a punto o valutare sistemi di intelligenza artificiale.

N'arte esprime, per i Contenuti pubblicati sulla Piattaforma, la riserva prevista dall'art. 70-quater L. 633/1941 contro l'estrazione di testo e dati, in forma leggibile da dispositivi automatici. N'arte non risponde degli usi illeciti compiuti da terzi che violano tale riserva o le misure tecniche della Piattaforma, ma collabora con l'Artista per contrastarli.

4.5 Menzione degli autori. Negli usi promozionali N'arte indica il nome d'arte dell'Artista e, quando l'Artista l'ha fornito, il nome del fotografo, del videomaker o degli altri autori. L'Artista che ha l'obbligo di citare questi autori comunica a N'arte i relativi crediti al momento del caricamento (art. 5.4).

4.6 Diritto morale. La licenza lascia intatti i diritti morali degli autori e degli artisti interpreti (artt. 20 ss. e 81 L. 633/1941). N'arte non apporta ai Contenuti modifiche che possano recare pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'Artista o degli autori.

4.7 Durata e cessazione. La licenza dura finché il Contenuto è pubblicato sulla Piattaforma e cessa quando: l'Artista lo rimuove; N'arte lo rifiuta o lo rimuove; il Profilo o l'account vengono chiusi. Alla cessazione:

- N'arte cessa ogni nuovo uso del Contenuto e lo toglie dalla Piattaforma; le copie nelle memorie temporanee della rete di distribuzione si esauriscono con il loro normale aggiornamento, di norma entro **[TEMPO — DA VERIFICARE CON IL FORNITORE CDN]**;
- i materiali promozionali già diffusi prima della cessazione (post pubblicati, newsletter inviate, materiali stampati) possono restare dove si trovano, senza nuove diffusioni, per un massimo di **[12 mesi]**, e i materiali stampati fino a esaurimento. Su richiesta dell'Artista, N'arte rimuove entro **[15 giorni]** i post dai propri canali social quando è tecnicamente possibile; non può rimuovere le condivisioni fatte da terzi;
- le copie di sicurezza, non accessibili al pubblico, si cancellano con i normali cicli di sovrascrittura;
- restano salve le conservazioni imposte dalla legge o necessarie per la tutela di un diritto (ad esempio un Contenuto oggetto di contestazione).

4.8 Immagine. Con la licenza l'Artista presta il consenso alla pubblicazione del proprio ritratto per gli usi dell'art. 4.3 (art. 96 L. 633/1941). L'Artista può revocare il consenso in qualunque momento rimuovendo il Contenuto o scrivendo a N'arte; la revoca ha gli effetti dell'art. 4.7.

4.9 Shooting fotografico del Piano Max. Alle fotografie realizzate nell'ambito del doc. 02, art. 9.7 si applica il presente articolo, salvo quanto sarà stabilito sulla titolarità dei diritti del fotografo **[DA DEFINIRE]**.

NOTA PER IL LEGALE — LICENZA

- La licenza è volutamente più ristretta di quella del testo attualmente online (che non esclude alcun uso commerciale): la gratuità regge perché gli usi sono tutti funzionali alla promozione dell'Artista stesso. Un uso per sponsor o compilation richiederebbe un corrispettivo o almeno un consenso specifico.
- **Riserva TDM.** Verificare la formulazione dell'art. 70-quater L. 633/1941 (introdotto dal D.Lgs. 177/2021) e le eventuali novità della L. 132/2025 sull'intelligenza artificiale in materia di estrazione di testo e dati — *da verificare*. Lato prodotto la riserva va espressa davvero (file *robots.txt*, metadati, clausola nel sito): oggi non risulta.
- **Revoca del consenso all'immagine (art. 4.8).** La giurisprudenza ritiene il consenso alla pubblicazione del ritratto revocabile anche quando è contenuto in un contratto, salvo il risarcimento del danno: la clausola lo riconosce senza costi per l'Artista.
- La coda di 12 mesi per i materiali promozionali va confrontata con la prassi di N'arte sui social: se i post non vengono mai rimossi, occorre dirlo, o prevedere una rimozione su richiesta come nel testo.

5. Garanzie sui diritti

5.1 L'Artista garantisce di disporre di tutti i diritti, le autorizzazioni e i consensi necessari per caricare ciascun Contenuto e per concedere la licenza dell'art. 4, e che i Contenuti non violano la legge né diritti di terzi. Le garanzie che seguono specificano, senza limitarlo, questo impegno.

5.2 Opere musicali: brani propri e cover.

- Per i **brani propri**, l'Artista garantisce di esserne autore o di avere l'accordo dei coautori. Se ha affidato i propri diritti alla SIAE, a un altro organismo di gestione collettiva o a un editore, garantisce che la pubblicazione sul Profilo è compatibile con il mandato o il contratto conferito.
- Per le **cover** e ogni altra opera di terzi, la messa a disposizione online di una registrazione audio o video richiede l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore sull'opera (autori ed editori), direttamente o tramite l'organismo che li rappresenta (artt. 12 ss. L. 633/1941). Gli arrangiamenti che modificano in modo sostanziale l'opera, le traduzioni e i cambiamenti del testo richiedono inoltre il consenso per l'elaborazione (art. 18 L. 633/1941). L'Artista garantisce di avere tali autorizzazioni o che esse sono state ottenute da chi gestisce il servizio su cui il video è ospitato, quando il Contenuto è un collegamento a una piattaforma esterna.
- I permessi e i compensi verso la SIAE per le **esecuzioni dal vivo** sono a carico dell'Organizzatore (doc. 04, art. 6) e non riguardano la pubblicazione sul Profilo.

5.3 Registrazioni e diritti connessi. L'Artista garantisce di avere il consenso del produttore della registrazione sonora o audiovisiva (il cosiddetto *master*: artt. 72 ss. e 78-ter L. 633/1941), quando non ne è egli stesso produttore, ad esempio se la registrazione appartiene a un'etichetta, e degli altri artisti interpreti ed esecutori che vi partecipano (artt. 80 ss. L. 633/1941). Lo stesso vale per campioni (*sample*) e basi di terzi incorporati nelle registrazioni.

5.4 Fotografi e videomaker. L'Artista garantisce di avere l'autorizzazione dell'autore delle fotografie e dei video per la pubblicazione online e per gli usi dell'art. 4.3, compresi quelli promozionali, e di rispettarne l'eventuale obbligo di citazione (art. 90 L. 633/1941 per le fotografie semplici), fornendo i crediti come previsto dall'art. 4.5. Le fotografie trovate in rete o scattate da altri non sono liberamente utilizzabili per il solo fatto di ritrarre l'Artista.

5.5 Persone ritratte. L'Artista garantisce di avere il consenso delle persone riconoscibili nelle fotografie e nei video (art. 96 L. 633/1941; art. 10 c.c.), salvo che ricorra un'ipotesi dell'art. 97 L. 633/1941, come la ripresa di un evento svoltosi in pubblico in cui la persona compare in modo non preminente. Anche in questo caso la pubblicazione non deve arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona. Se una persona ritratta chiede la rimozione di un Contenuto, l'Artista vi provvede senza ritardo, o ne dimostra a N'arte il diritto alla pubblicazione.

5.6 Componenti della formazione. L'Artista può indicare sul Profilo nome e ruolo delle persone che suonano con lui. Questi dati diventano visibili agli Utenti registrati insieme al Profilo. Prima di inserirli, l'Artista:

- informa ciascun componente che il suo nome e il suo ruolo saranno pubblicati su N'arte, gli indica l'Informativa privacy di N'arte e i recapiti a cui può chiederne la rimozione;
- ne ottiene l'assenso; il componente può anche chiedere di comparire con un nome d'arte.

Se un componente lascia la formazione o chiede di non comparire, l'Artista lo rimuove dal Profilo senza ritardo e comunque entro **[7 giorni]**. L'interessato può anche rivolgersi direttamente a N'arte, che rimuove il suo nome e ne informa l'Artista. L'Artista non inserisce dati diversi da nome e ruolo (recapiti, date di nascita, altre informazioni personali).

5.7 Minori. La Piattaforma è riservata ai maggiorenni (doc. 01, art. 5.1), ma un Contenuto può ritrarre minori, ad esempio tra il pubblico o nella formazione. L'Artista può pubblicare immagini o dati di un minore riconoscibile solo con il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale, che conserva e mostra a N'arte su richiesta. In sede di moderazione (art. 6) N'arte può rifiutare i Contenuti che ritraggono minori in primo piano. L'Artista che si esibisce con componenti minorenni è responsabile delle autorizzazioni richieste per la loro partecipazione a spettacoli.

5.8 Loghi e marchi di terzi. L'Artista non pubblica loghi o marchi di terzi (sponsor, festival, locali, etichette, artisti omaggiati) se non nei limiti di un uso descrittivo lecito, conforme ai principi della correttezza professionale e tale da non suggerire un legame commerciale o un'approvazione che non esiste (art. 21 D.Lgs. 30/2005), oppure con l'autorizzazione del titolare. Il logo di un evento o di un locale può comparire solo se l'Artista vi si è effettivamente esibito.

5.9 Prova. N'arte può chiedere in qualunque momento all'Artista di documentare i diritti e i consensi di questo articolo (liberatorie, licenze, contratti). In mancanza di riscontro entro un termine ragionevole, o in presenza di una contestazione circostanziata di un terzo, N'arte può rendere il Contenuto non visibile secondo il doc. 06.

5.10 Manleva. L'Artista tiene indenne N'arte da ogni pretesa, danno, sanzione e costo, comprese le ragionevoli spese legali, fatti valere da terzi (autori, editori, organismi di gestione collettiva, produttori, artisti interpreti, fotografi, videomaker, persone ritratte, componenti della formazione, titolari di marchi) o da autorità, in conseguenza della violazione delle garanzie di questo articolo. La manleva non opera se il danno deriva da un uso dei Contenuti che eccede la licenza dell'art. 4 o da altro fatto di N'arte. N'arte informa senza ritardo l'Artista della pretesa, gli consente di partecipare alla difesa e non definisce transattivamente la controversia senza averlo prima consultato.

NOTA PER IL LEGALE — DIRITTI MUSICALI E POSIZIONE DI N'ARTE

- **N'arte comunica al pubblico.** Le garanzie dell'Artista non esauriscono il problema: a mettere a disposizione del pubblico le registrazioni di cover caricate sulla Piattaforma è anche N'arte. Valutare (a) se N'arte rientri tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online degli artt. 102-sexies ss. L. 633/1941 — probabilmente no, dato che la finalità principale non è dare accesso a grandi quantità di opere, ma va verificato; (b) in ogni caso, l'opportunità di una licenza SIAE per l'uso di musica sul sito, o in alternativa di limitare audio e video caricati ai brani originali e alle riprese dal vivo, lasciando le cover ai soli collegamenti a piattaforme esterne già licenziate.
- La moderazione preventiva (art. 6) non comporta una verifica dei diritti e non dovrebbe far perdere l'esenzione di responsabilità dell'hosting: l'art. 7 DSA tutela le verifiche volontarie svolte in buona fede. L'art. 6.6 lo esplicita.
- **Componenti della formazione.** Nei loro confronti N'arte è titolare di dati raccolti presso terzi (art. 14 GDPR). Il rimando all'Informativa fatto dall'Artista (art. 5.6) e la sezione dedicata dell'Informativa (oggi in INTEGRAZIONI_NARTE) servono a dare l'informazione; valutare se basti o se occorra un avviso visibile sul Profilo accanto all'elenco. Lato prodotto: manca oggi un canale specifico per la richiesta di rimozione dell'interessato, che passa dal modulo /contatti.
- **Minori nella formazione.** La partecipazione di minori a spettacoli richiede l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro (art. 4 L. 977/1967) — *da verificare* per le esibizioni occasionali e non retribuite.

6. Moderazione preventiva dei media

6.1 Contenuti soggetti. Le fotografie della galleria, l'immagine di copertina, le tracce audio e i video caricati come file dall'Artista sono pubblicati solo dopo l'approvazione del Team N'arte. Gli altri elementi del Profilo (testi, nome d'arte, componenti della formazione, collegamenti social e collegamenti a video ospitati su piattaforme esterne) sono pubblicati subito e restano soggetti alla moderazione successiva del doc. 06.

6.2 Durante la verifica il Contenuto è visibile solo all'Artista, nella propria area, con lo stato «in attesa». I Contenuti in attesa contano ai fini dei limiti del Piano.

6.3 Criteri. Il Team N'arte verifica che il Contenuto:

- non sia manifestamente illecito né contrario al doc. 01, art. 7 (ad esempio contenuti violenti, sessualmente espliciti, d'odio o discriminatori);
- sia pertinente al progetto artistico: ritragga l'Artista, la formazione o la loro attività, o ne contenga le opere;
- non contenga elementi che rendono evidente una violazione dei diritti di terzi (art. 5), come filigrane di altri autori, fotografie note di altri artisti o registrazioni commerciali altrui;
- non ritragga minori in primo piano senza le garanzie dell'art. 5.7, né renda visibili dati personali di terzi non necessari (numeri di telefono, targhe, documenti);
- non abbia finalità pubblicitaria per prodotti o servizi di terzi;
- abbia una qualità tecnica sufficiente a essere fruito (non illeggibile, non corrotto).

6.4 Tempi. Il Team N'arte esamina i Contenuti nell'ordine di arrivo, di norma entro **[TEMPI INDICATIVI — DA DEFINIRE, es. 3 giorni lavorativi]**. I tempi sono indicativi. Se i ritardi si protraggono al punto da pregiudicare l'uso del servizio nel periodo pagato, l'Artista abbonato ha i rimedi del doc. 02, art. 13.

6.5 Esito. Il Contenuto approvato è pubblicato sul Profilo. In caso di rifiuto, N'arte indica all'Artista, nella sua area e via email, il motivo del rifiuto con riferimento al criterio dell'art. 6.3 o alla regola applicata, e se il Contenuto può essere ricaricato con modifiche. Il Contenuto rifiutato non è pubblicato e viene cancellato dopo **[TERMINE]**.

6.6 Portata dell'approvazione. L'approvazione attesta soltanto che il Contenuto non presenta, a un esame ragionevole, violazioni evidenti dei criteri dell'art. 6.3. Non è una verifica dei diritti, non esonera l'Artista dalle garanzie dell'art. 5 e non impedisce a N'arte di rimuovere il Contenuto in seguito a una segnalazione, secondo il doc. 06.

6.7 Contestazione. L'Artista può contestare il rifiuto attraverso il sistema interno di gestione dei reclami descritto nel doc. 06, entro sei mesi dalla comunicazione. La contestazione è esaminata da una persona del Team diversa, quando possibile, da quella che ha adottato la decisione. Il tentativo ripetuto di pubblicare Contenuti già rifiutati, senza le modifiche richieste, è una violazione delle presenti Condizioni.

6.8 Rimozione da parte dell'Artista. L'Artista può rimuovere in qualunque momento, senza approvazione, i propri Contenuti pubblicati o in attesa.

NOTA PER IL LEGALE — MODERAZIONE: SCOSTAMENTI DEL PRODOTTO

- La nota di rifiuto è oggi **facoltativa** (può restare vuota) e l'Artista **non riceve un'email** al rifiuto. L'art. 6.5 richiede una motivazione sempre presente e comunicata: va resa obbligatoria. Per coerenza con l'art. 17 DSA, che il testo applica anche al rifiuto preventivo, la motivazione dovrebbe indicare fatti, regola applicata e mezzi di ricorso.
- I video inseriti come **collegamento** a piattaforme esterne non passano dalla coda: sono pubblicati subito. L'art. 6.1 lo dichiara; valutare se estendere la coda anche a loro.
- La moderazione dipende dall'esistenza della tabella *artist_media_submissions* (migration 0051): se la tabella non è raggiungibile, il codice pubblica i media immediatamente senza coda. Verificare che la 0051 sia applicata e valutare se, in caso di errore, sia più corretto bloccare il caricamento che pubblicare.
- Il termine di sei mesi per il reclamo riprende l'art. 20 DSA, da cui N'arte come microimpresa è probabilmente esente (art. 19 DSA): è una scelta di buona prassi, coerente con il doc. 06. La cancellazione dei Contenuti rifiutati (art. 6.5) oggi non è prevista.

7. Rapporti con gli Organizzatori

7.1 Parte autonoma. L'Artista è parte del Contratto di esibizione in proprio, o per la formazione che rappresenta, e ne negozia liberamente le condizioni. N'arte non ne è parte e non agisce per conto dell'Artista (doc. 01, art. 4), neppure quando segnala il Profilo alle strutture ai sensi del doc. 02, art. 9.

7.2 Obblighi fiscali e previdenziali dell'Artista. Per il compenso che riceve, l'Artista cura gli adempimenti che la legge pone a suo carico. In particolare, secondo la propria posizione:

- emette fattura, se titolare di partita IVA, oppure una ricevuta per prestazione occasionale, sulla quale l'Organizzatore che sia sostituto d'imposta applica la ritenuta d'acconto;
- dichiara i compensi ai fini delle imposte sui redditi;
- collabora con l'Organizzatore, o con il diverso soggetto obbligato, per gli adempimenti previdenziali dei lavoratori dello spettacolo presso l'INPS (agibilità e contributi al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo), fornendo in tempo utile i dati necessari (codice fiscale, qualifica, compenso,

componenti della formazione) e dichiarando in modo veritiero l'eventuale sussistenza di un'ipotesi di esonero;

- quando riceve il compenso anche per gli altri componenti della formazione, ne cura la ripartizione e i relativi adempimenti.

N'arte non fornisce assistenza fiscale o previdenziale e non verifica la regolarità di questi adempimenti (doc. 01, art. 14.1). Il riparto degli obblighi legati all'evento è descritto nel doc. 04, art. 6.

7.3 Comportamento in chat. L'Artista usa la chat e le Offerte, e con il Piano Free i recapiti email ricevuti, solo per la Trattativa e l'organizzazione dell'evento, con correttezza e rispetto. Sono vietati in particolare: toni offensivi o intimidatori; messaggi promozionali estranei alla Trattativa; richieste di pagamento verso terzi o tramite collegamenti sospetti; l'invio di documenti d'identità o dati bancari se non strettamente necessario al pagamento concordato. Le parti possono scambiarsi recapiti e proseguire la Trattativa fuori dalla Piattaforma: N'arte non percepisce commissioni e non lo vieta, ma ciò che avviene fuori dalla Piattaforma non è tracciato né coperto dalle sue funzioni.

7.4 Annullamenti. Se l'Artista non può più esibirsi in una data in Trattativa o confermata, lo comunica all'Organizzatore **appena ne ha conoscenza**, tramite la chat o gli altri recapiti disponibili. Per una Data confermata informa anche N'arte, con il modulo /contatti, perché solo il Team N'arte può annullarla sulla Piattaforma e liberare la data (doc. 04, art. 9). Le conseguenze dell'annullamento tra le parti (restituzione di acconti, rimborsi, penali) sono regolate dal Contratto di esibizione e dalla legge. Annullamenti o mancate presentazioni ripetuti e non giustificati possono essere valutati da N'arte secondo il doc. 06.

7.5 Divieto di Richieste false. L'Artista non può inviare Richieste di booking. È vietato creare o far creare account di Organizzatore per inviare Richieste fittizie, a sé o ad altri Artisti, al fine di alterare statistiche, calendari o posizionamento, per ottenere recensioni (doc. 05) o per disturbare altri Artisti.

7.6 N'arte non è garante. N'arte non verifica l'identità, la solvibilità, i poteri di rappresentanza o le autorizzazioni degli Organizzatori e non garantisce il pagamento del compenso. L'Artista è invitato a verificare la controparte, a formalizzare per iscritto il Contratto di esibizione (doc. 01, art. 8.3) e, per ingaggi di valore rilevante, a concordare un acconto.

7.7 Dati degli Organizzatori. Quando riceve una Richiesta, l'Artista vede i dati dell'Organizzatore e della Struttura indicati nel doc. 04, art. 4; se l'Artista ha il Piano Free, dall'avvio della Trattativa vede anche l'indirizzo email dell'Organizzatore, che a sua volta vede l'indirizzo email dell'Artista. Con i Piani Pro e Max le parti comunicano in chat e non vedono i rispettivi indirizzi email. Li usa solo per la Trattativa e per l'evento, non li comunica a terzi estranei all'evento e non li usa per comunicazioni promozionali. Per ogni uso fuori dalla Piattaforma l'Artista ne è titolare autonomo del trattamento.

NOTA PER IL LEGALE — ADEMPIMENTI DELL'ARTISTA E ANNULLAMENTI

- Verificare con un consulente del lavoro: soggetto obbligato alla richiesta del certificato di agibilità dopo le modifiche all'art. 6 D.Lgs. C.p.S. 708/1947 e le norme successive (tra cui D.L. 73/2021, art. 66); regime dei lavoratori autonomi dello spettacolo; esonero per le esibizioni con compensi annui modesti di giovani, studenti, pensionati e lavoratori dipendenti (art. 1, c. 188 L. 296/2006) — *da verificare*. Il testo evita di attribuire l'obbligo in via generale all'Artista e lo impegna solo a collaborare e a dichiarare il vero.
- Ritenuta d'acconto sulle prestazioni di lavoro autonomo (art. 25 D.P.R. 600/1973): il testo non indica l'aliquota di proposito.
- **Scostamento (art. 7.4).** Oggi l'Artista non ha un pulsante per annullare una Data confermata: il testo lo instrada verso /contatti, coerentemente. Segnalo però un difetto lato server: l'azione con cui l'Artista rifiuta una Richiesta (*artistDeclineRequest*) non controlla lo stato della richiesta, e quindi, se invocata direttamente, può portare a «rifiutata» anche una Data confermata, aggirando la regola per cui solo il Team la annulla con motivazione. Va aggiunto il controllo sullo stato.

8. Consulenze

8.1 Che cosa sono. La Consulenza è una sessione individuale sul booking tramite la Piattaforma, della durata indicativa di 30 minuti, svolta da un Consulente **per telefono**.

8.2 Diritto alle Consulenze. Le Consulenze sono incluse nei Piani secondo il doc. 02, Allegato A:

- **Pro**: una Consulenza per mese solare. La quota si rinnova il primo giorno di ogni mese (ora italiana), non si accumula e non si trasferisce al mese successivo;
- **Max**: senza un tetto mensile, nei limiti degli slot pubblicati. N'arte non garantisce un numero minimo di slot, ma si impegna a pubblicarne con regolarità, compatibilmente con la disponibilità dei Consulenti.

La quota è riferita all'account, non al singolo Profilo artista. Ai fini della quota, la Consulenza si imputa al mese in cui è prenotata, anche se lo slot cade nel mese successivo.

8.3 Prenotazione. L'Artista prenota dalla propria area, scegliendo uno degli slot pubblicati, e può descrivere le proprie esigenze (fino a 1.000 caratteri). La prenotazione è confermata subito ed è seguita da un'email di conferma.

8.4 Disdetta e mancata presentazione. L'Artista può disdire la Consulenza scrivendo a N'arte dal modulo /contatti o all'indirizzo email dell'art. 1.2 del doc. 01 **almeno 24 ore prima** dell'orario fissato. La disdetta tempestiva libera lo slot e non consuma la quota. Se la disdetta è tardiva, o se l'Artista non si presenta entro **[15]** minuti dall'orario fissato, la Consulenza **si considera fruita**: per il Piano Pro consuma la quota del mese; per il Piano Max, dopo **[due]** mancate presentazioni in **[tre]** mesi, N'arte può sospendere per **[30 giorni]** la possibilità di prenotare, avvisando l'Artista. Non si considera fruita la Consulenza persa per causa di forza maggiore comunicata appena possibile.

8.5 Impedimento del Consulente. Se il Consulente non può tenere la Consulenza, N'arte ne avvisa l'Artista appena possibile e propone un nuovo slot; la Consulenza non si considera fruita e, per il Piano Pro, la quota resta disponibile anche oltre la fine del mese, fino alla nuova data concordata.

8.6 Oggetto e natura della Consulenza. La Consulenza riguarda esclusivamente l'uso della Piattaforma per ricevere Richieste di booking (Profilo artista, contenuti, fascia di prezzo, disponibilità) e la gestione delle Richieste di booking e delle prenotazioni ricevute sulla Piattaforma. Non riguarda ingaggi nati al di fuori della Piattaforma. Ha carattere di orientamento. **Non è consulenza legale, fiscale,**

contributiva, finanziaria o contrattuale, non comporta l'esercizio di professioni regolamentate e non include la revisione di contratti o documenti. È un'obbligazione di mezzi: N'arte non garantisce risultati. Le decisioni che l'Artista prende sulla base della Consulenza restano sotto la sua responsabilità (doc. 01, art. 12).

8.7 Riservatezza. Il Consulente è tenuto alla riservatezza su quanto apprende durante la Consulenza. Tratta i dati dell'Artista (nome, email, esigenze indicate, contenuto della sessione) solo per svolgere la Consulenza, secondo le istruzioni di N'arte. La sessione non è registrata senza il consenso espresso di entrambi.

8.8 Consulente incaricato da N'arte. Il Consulente è scelto e incaricato da N'arte, che nei confronti dell'Artista risponde del suo operato come di quello di un proprio ausiliario (art. 1228 c.c.), nei limiti del doc. 01, art. 14. Il Consulente non può proporre all'Artista, durante la Consulenza, propri servizi a pagamento senza dichiarare che si tratta di un'offerta estranea a N'arte; se l'Artista decide di acquistarli, il rapporto intercorre soltanto tra loro.

NOTA PER IL LEGALE — CONSULENZE

- **«Si considera fruita» (art. 8.4).** Verso il Consumatore la clausola è difendibile perché la Consulenza non ha un prezzo separato e il Consulente ha riservato lo slot; è comunque inserita tra quelle da approvare specificamente per i Professionisti. Lato prodotto non esiste uno stato «non presentato»: oggi una Consulenza non disdetta resta «confermata» e consuma la quota, quindi il comportamento del codice coincide con la clausola.
- **Imputazione al mese di prenotazione (art. 8.2).** Il codice conta le Consulenze per data di creazione della prenotazione, non per data dello slot. Il testo lo dichiara; valutare se sia preferibile, per chiarezza verso l'Artista, contare per data dello slot.
- La disdetta è possibile solo tramite contatti: sarebbe opportuno un pulsante di disdetta nell'area riservata, attivo fino a 24 ore prima.
- Qualificare il Consulente ai fini privacy: persona autorizzata (art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003) se collaboratore di N'arte, responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) se professionista esterno con propria organizzazione. Serve un atto di incarico scritto con obbligo di riservatezza.

9. Statistiche del profilo

9.1 Con il Piano Max l'Artista accede alle statistiche del Profilo relative agli ultimi 365 giorni: numero di visite, quante provengono da Organizzatori, Richieste di booking ricevute, salvataggi nei preferiti.

9.2 Natura indicativa. Le statistiche sono stime, calcolate con criteri propri di N'arte, e possono differire da quelle di altri strumenti. In particolare: più visite dello stesso dispositivo nello stesso giorno contano come una; non sono contate le visite dell'Artista al proprio Profilo e quelle del Team N'arte; i preferiti salvati da chi non ha un account restano sul dispositivo del visitatore e non sono conteggiati; in alcune circostanze tecniche le visite possono non essere registrate. Le statistiche non sono certificate e non vanno presentate a terzi come dati verificati da N'arte. Il loro malfunzionamento rileva solo come difetto di conformità del servizio (doc. 02, art. 13).

9.3 Dati aggregati e pseudonimizzati. L'Artista vede solo numeri aggregati e non può conoscere l'identità di chi ha visitato il Profilo. Per contare le visite N'arte non conserva indirizzi IP né collega la visita all'account del visitatore: registra un codice non reversibile, ricavato dall'indirizzo IP con una chiave segreta e diverso ogni giorno, insieme al tipo di visitatore (non registrato, utente, organizzatore, artista). I dati sono conservati per **[425 giorni]** e poi cancellati. I dettagli sono nell'Informativa privacy.

NOTA PER IL LEGALE — STATISTICHE

Il codice giornaliero è un dato pseudonimo, non anonimo, finché la chiave segreta esiste; la sua rotazione quotidiana impedisce di seguire lo stesso visitatore tra giorni diversi. Base giuridica proposta: legittimo interesse (art. 6.1.f GDPR), da bilanciare nell'Informativa. Nessun cookie è usato per questa misurazione, quindi non serve il consenso ex art. 122 D.Lgs. 196/2003 — *da verificare* con la configurazione effettiva. Il termine di 425 giorni (365 di visibilità + margine) corrisponde alla proposta tecnica oggi in modalità di solo conteggio.

10. Sospensione dei Profili e cessazione

10.1 Misure di moderazione. N'arte può rendere non visibili singoli Contenuti o un intero Profilo artista, sospenderlo o chiuderlo, per violazione della legge, dei Termini o delle presenti Condizioni, nei casi, con le motivazioni e con le possibilità di contestazione previsti dal doc. 06. Le misure che riguardano l'Abbonamento seguono il doc. 02, art. 14. La sospensione dei Profili che eccedono il numero consentito dal Piano non è una misura di moderazione ed è regolata dal doc. 02, art. 11.2.

10.2 Profili inattivi. Se per **[90 giorni]** l'Artista non accede all'account e non risponde ad alcuna Richiesta di booking ricevuta, N'arte può togliere il Profilo dal catalogo, per non far attendere invano gli Organizzatori. N'arte avvisa l'Artista via email almeno 15 giorni prima; il Profilo torna visibile appena l'Artista accede di nuovo e aggiorna il calendario. Lo stesso vale per i Profili rimasti privi degli elementi minimi (copertina, presentazione, genere) dopo l'approvazione.

10.3 Chiusura su richiesta dell'Artista. L'Artista può chiedere la chiusura di un singolo Profilo scrivendo a N'arte ai recapiti del doc. 01, art. 1.2; N'arte vi provvede entro **[7 giorni]**. Per chiudere l'intero account si applica il doc. 01, art. 16.1; l'Abbonamento va disdetto prima (doc. 02, art. 6.3).

10.4 Cessazione per iniziativa di N'arte. Si applicano il doc. 01, artt. 16.2 e 16.3, il doc. 02, art. 14 e il doc. 06. Quando l'Artista è un Professionista, la decisione di limitare, sospendere o cessare il servizio è motivata e comunicata prima che abbia effetto, con il preavviso dell'art. 4 del Reg. UE 2019/1150 nei casi in cui è dovuto, e l'Artista può chiarire i fatti nell'ambito del sistema di reclami del doc. 06.

10.5 Che cosa succede ai Contenuti alla chiusura. Alla chiusura di un Profilo o dell'account:

- il Profilo non è più visibile dal momento della chiusura;
- i Contenuti sono tolti dalla Piattaforma e cancellati entro 30 giorni, salvo le copie di sicurezza e le conservazioni dell'art. 4.7; la licenza cessa con gli effetti ivi previsti;
- le recensioni ricevute non sono più pubblicate;
- i messaggi già inviati in chat restano visibili all'altra parte della conversazione, perché fanno parte anche della sua Trattativa;
- prima della chiusura l'Artista può scaricare i propri dati con la funzione di esportazione della pagina /account/i-miei-dati.

10.6 Date già confermate. La chiusura del Profilo o dell'account non scioglie i Contratti di esibizione già conclusi. L'Artista che chiude il Profilo con Date confermate future ne informa gli Organizzatori interessati secondo l'art. 7.4.

NOTA PER IL LEGALE — SOSPENSIONE E CESSAZIONE

- Oggi l'unico strumento per «sospendere» un Profilo è il cambio di stato (approvato / in attesa / rifiutato = nascosto), **senza comunicazione né motivazione** all'Artista. Non esiste uno strumento di sospensione dell'account. L'art. 10.1 e il doc. 06 presuppongono una motivazione scritta (art. 17 DSA; art. 4 Reg. 2019/1150 per i Professionisti): va aggiunta almeno l'email motivata.
- L'art. 10.2 (Profili inattivi) è una proposta: il prodotto non la implementa. Se il cliente non la vuole, eliminarla; se la vuole, è una restrizione che per i Professionisti deve essere descritta nei termini (art. 3 Reg. 2019/1150), come qui.
- Non esiste la chiusura self-service di un singolo Profilo (art. 10.3): la clausola la affida al Team.
- Accesso ai dati dopo la cessazione (art. 9 Reg. 2019/1150): l'esportazione JSON copre il requisito, se include anche i dati dei Profili.

11. Manleva e rinvio

11.1 Manleva. Oltre a quanto previsto dal doc. 01, art. 15 e dall'art. 5.10, l'Artista tiene indenne N'arte da pretese, danni, sanzioni e costi, comprese le ragionevoli spese legali, fatti valere da Organizzatori, terzi o autorità in conseguenza: dei Contratti di esibizione conclusi dall'Artista e della loro esecuzione; di danni causati dall'Artista o dalla formazione durante l'evento; del mancato adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali a suo carico (art. 7.2). La manleva non opera quando il danno deriva da un fatto di N'arte.

11.2 Rinvio. Per quanto non previsto valgono i Termini (doc. 01), in particolare gli artt. 14 (responsabilità), 17 (modifiche) e 18 (legge applicabile e foro), nonché, per quanto di competenza, i docc. 02, 05 e 06.

11.3 Sopravvivenza. Alla cessazione del rapporto restano efficaci gli artt. 4.7, 5, 10.5, 10.6 e 11.

Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 c.c.) — solo Artisti Professionisti

L'Artista Professionista dichiara di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- 2.3 e 2.4 (discrezionalità dell'ammissione e assenza di obbligo di motivazione) e 3.3 (approvazione dei Profili aggiuntivi senza rimborso);
- 3.4 e 3.5 (correzioni del Team; sospensione del Profilo in caso di contestazione del nome);
- 4.2, 4.3 e 4.7 (licenza gratuita, sublicenziabile ai fornitori tecnici, e sua permanenza per i materiali già diffusi);
- 5.9, 5.10 e 11.1 (prova dei diritti, garanzie e manleva);
- 6.1, 6.4 e 6.6 (moderazione preventiva, tempi indicativi e portata dell'approvazione);
- 8.4 (Consulenza considerata fruita e sospensione delle prenotazioni);
- 9.2 (natura indicativa delle statistiche);
- 10.1 e 10.2 (sospensione e rimozione dal catalogo dei Profili).

L'approvazione avviene con la selezione di una casella distinta da quella di accettazione delle presenti Condizioni (doc. 08).